

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 15 chaouel 1415 - 17 mars 1995

138^{ème} année

N° 22

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un sous-directeur	471
Liste des agents à promouvoir au grade d'ingénieur général	471

Ministère de la Justice

Nomination du directeur général du centre d'études judiciaires	471
--	-----

Ministère de l'Intérieur

Cessation de fonctions d'un premier délégué	471
---	-----

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Décret n° 95-405 du 6 mars 1995 , portant organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement du centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport	471
Décret n° 95-406 du 6 mars 1995 , portant création d'un conseil national de la jeunesse et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement	473
Décret n° 95-407 du 6 mars 1995 , portant création d'un conseil national de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement	474

Ministère des Finances

Décret n° 95-408 du 27 février 1995 , portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation du blé dur, du blé tendre et de l'orge	475
Décret n° 95-409 du 27 février 1995 , portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments	475
Décret n° 95-410 du 27 février 1995 , portant réduction des droits de douane et suspension du droit complémentaire provisoire dus sur les huiles de pétrole de base vierges destinées à la fabrication des huiles de graissage et de lubrifiants	476

Décret n° 95-411 du 27 février 1995 , portant suspension des droits de douane dus à l'importation des semences de pommes de terre	476
Décret n° 95-412 du 27 février 1995 , portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des poissons salés	476
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chargé de mission	476
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur	477
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur du 14 février 1995, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences du travail, en administration économique et sociale et en études sociales	477
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Décret n° 95-415 du 6 mars 1995 , fixant la liste des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation	482
Décret n° 95-416 du 6 mars 1995 , relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément	483
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 95-417 du 6 mars 1995 , portant organisation de la campagne oléicole 1994/1995	486
Nomination de chargés de mission	487
Arrêté du ministre de l'agriculture du 14 février 1995, fixant la liste des décisions nécessitant une motivation pour répondre aux réclamations dont l'origine est connue.	487
Ministère du Commerce	
Maintien en activité d'un inspecteur général des affaires économiques dans le secteur public	490
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 95-421 du 6 mars 1995, déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Poudrière II	490
Avis et Communications	
Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie	491

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 95-402 du 9 mars 1995.

Monsieur Ben Mehrez Habib, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de sous-directeur de la diffusion et des expositions au Premier ministère (secrétariat d'Etat à l'information).

**Liste des agents à promouvoir
au grade d'ingénieur général au titre de l'année 1994**

Messieurs :

- Ridha Grira

Yadh Chaouachi.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 95-403 du 27 février 1995.

Madame Jaouida Guiga, magistrat de troisième grade, est nommée directeur général du centre d'études judiciaires.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CESSATION DE FONCTIONS D'UN PREMIER DELEGUE

Par décret n° 95-404 du 6 mars 1995.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hédi Limam premier délégué aux services centraux du ministère de l'intérieur à compter du 21 décembre 1994.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 95-405 du 6 mars 1995, portant organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement du centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, relative à la promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 94-15 du 31 janvier 1994, portant création du centre d'études de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance et notamment son article 15,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le présent décret fixe l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport.

CHAPITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 2. - Le centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport comprend :

- le directeur général
- le conseil consultatif
- la sous-direction des services communs
- les services spécialisés.

Art. 3. - Le directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance. Il a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale.

Art. 4. - Le conseil consultatif du centre donne son avis sur les questions relatives à l'organisation des programmes d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse d'enfance et de sport ainsi que sur le fonctionnement administratif et financier du centre.

En outre, il donne son avis sur le rapport annuel établi par le centre en collaboration avec les institutions concernées, sur les situations de la jeunesse, de l'enfance et du sport, en vue d'aider à l'élaboration d'une politique nationale et des programmes susceptibles de promouvoir ces secteurs.

Art. 5. - Le conseil consultatif du centre se compose comme suit :

- le directeur général du centre : président
- les directeurs et les sous-directeurs du centre : membres
- un représentant du commissariat général au sport : membre,
- les directeurs de la jeunesse, de l'enfance, de l'éducation physique et de la formation des cadres du ministère de la jeunesse et de l'enfance : membres,
- les directeurs des instituts supérieurs de formation des cadres de l'enfance et du sport : membres,

- le directeur de l'institut supérieur de l'animation de la jeunesse et de la culture : membre,
- le directeur du centre national médico-sportif : membre,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur : membre,
- un représentant du ministère de l'éducation : membre,
- un représentant du ministère de la culture : membre,
- un représentant du ministère des affaires sociales : membre,
- un représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie : membre,
- un représentant de l'union tunisienne des organisations de jeunesse : membre,
- un représentant de l'association tunisienne des documentalistes, des bibliothécaires et archivistes : membre.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne connue par sa compétence dans les domaines de la recherche et de la documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport pour participer aux travaux du conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil consultatif sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des départements, établissements et organisations concernés.

Le conseil consultatif du centre se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Les délibérations du conseil consultatif ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents; à défaut, le conseil se réunit dans les huit jours quelque soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas d'égalité, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - La sous-direction des services communs est rattachée directement au directeur général. Elle comprend :

1) le service des affaires administratives et financières qui est chargé notamment de :

- la gestion et du suivi des affaires du personnel
- l'élaboration du projet du budget, l'exécution et le suivi du budget,
- la gestion des régies de recettes et de dépenses,
- la gestion et la maintenance du matériel, des équipements et du local du centre.

2) Le service de l'informatique et de transmission de données qui est chargé notamment de :

- la supervision des systèmes informatisés du centre
- la conception et le développement des bases, banques de données et des différentes applications selon les besoins et les exigences des différents services du centre,
- la mise en place du réseau interne du centre et son insertion dans les réseaux nationaux et internationaux de transmission de données.

3) Le service des relations extérieures et des manifestations qui est chargé notamment de :

- faire connaître les acquis nationaux dans les domaines de la jeunesse, de l'enfance et du sport,
- organiser des campagnes de sensibilisation et d'identification des services du centre ainsi que la diffusion de ses produits,
- établir des liens de coopération avec les organismes nationaux, ainsi que les organisations internationales, régionales et non gouvernementales,
- la préparation matérielle pour les manifestations nationales et internationales ayant trait à l'activité du centre,
- la mise en place d'une base de données relative aux évènements saillants.

Art. 8. - Les services spécialisés du centre comprennent :

I - La direction des études et des recherches qui comprend :

1) la sous-direction des études qui comprend :

a) le service des études et de sondage d'opinions, qui est chargé notamment de :

- identifier les préoccupations et les besoins de la jeunesse, de l'enfance et du sport par les études et les sondages d'opinions,
- réaliser les études sur terrain dans les domaines de la jeunesse de l'enfance et du sport.

b) Le service des statistiques et des indicateurs qui est chargé notamment de :

- contribuer à la collecte des informations quantitatives auprès des structures concernées,

- la mise en place d'une banque de données statistiques à partir des indicateurs socio-économiques, démographiques, culturels, éducatifs et sanitaires relatifs à la jeunesse, à l'enfance et au sport,

- prospecter les situations de la jeunesse, de l'enfance et du sport et cerner les perspectives d'avenir pour les besoins de ces secteurs,

- publier des bulletins statistiques périodiques.

2) La sous-direction des recherches, qui comprend :

a) le service des recherches et des consultations qui est chargé notamment de :

- fixer une stratégie de recherches et de consultations, selon les besoins du secteur,

- élaborer les projets de recherche, prévoir leur financement et veiller à leur exécution,

- contribuer à la promotion de la recherche et élaborer une liste de recherches en cours dans ces secteurs,

- assurer la préparation aux colloques et rencontres scientifiques organisés par le centre,

- mettre en place une base de données relative aux compétences et aux experts dans les domaines de la jeunesse, de l'enfance et du sport et œuvrer à encourager ces compétences.

b) Le service de la synthèse et de la traduction qui est chargé notamment de :

- élaborer le rapport annuel sur les situations de la jeunesse, de l'enfance et du sport à partir des données actualisées collectées.

- évaluer et analyser les diverses activités et recherches effectuées dans les domaines de la jeunesse, de l'enfance et du sport en vue d'en tirer les idées et de présenter les conclusions et les suggestions scientifiques,

- assurer les travaux de thème et de version.

II - La direction de la documentation et de la communication qui comprend :

1) la sous-direction de la documentation, qui comprend :

a) le service de la bibliothèque centrale et des collections, qui est chargé notamment de :

- l'acquisition des documents relatifs aux domaines de la jeunesse, de l'enfance et du sport,

- créer une bibliothèque centrale spécialisée

- organiser et entretenir les collections.

b) Le service du traitement technique et informatique des documents, qui est chargé notamment de :

- enregistrer, cataloguer et indexer les documents appartenant à la bibliothèque centrale précitée,

- mettre en place des bases de données bibliographiques,

- élaborer et mettre à jour les outils de travail bibliographiques tels que les répertoires, les index, les fichiers, les catalogues et les thésaurus,

- préparer des dossiers documentaires et des bibliographies spécialisées.

2) La sous-direction de la communication, qui comprend :

a) le service de la production audiovisuelle, qui est chargé notamment de :

- veiller à l'acquisition, au fonctionnement et à l'entretien du matériel et système audiovisuels,

- traiter les documents audiovisuels,

- produire et mettre à la disposition des usagers des programmes et des documents audiovisuels.

b) Le service de diffusion de l'information et d'édition, qui est chargé notamment de :

- répondre aux questions des utilisateurs et satisfaire leurs besoins en informations

- élaborer et éditer les publications du centre,

- assurer les travaux d'impression, de reprographie et de reliure.

CHAPITRE III

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 9. - Les recettes du centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport sont divisées en recettes ordinaires et en recettes exceptionnelles.

Les recettes ordinaires comprennent :

- les subventions versées par l'Etat, les collectivités publiques locales ou les autres organismes,

- les autres recettes annuelles fixes,

- les dons et legs attribués au centre,

- les autres ressources à caractère accidentel provenant de vente de biens et de valeurs ou de toute autre origine,

- toutes les autres recettes attribuées au centre conformément à la loi ou la réglementation en vigueur.

Les recettes exceptionnelles comprennent :

- les aides versées au centre par l'Etat, les collectivités publiques locales, les établissements publics ou autres, pour faire face aux dépenses exceptionnelles,

- les fonds de concours versés par les collectivités publiques locales, les établissements publics, les autres institutions ou les particuliers en vue de participer au financement de l'activité générale du centre.

Art. 10. - Les dépenses du centre sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses exceptionnelles.

1) Les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du centre.

2) les dépenses exceptionnelles comprennent les dépenses ayant un caractère temporaire, extraordinaire et imprévu.

Art. 11. - Le projet de budget du centre est établi par son directeur général, après avis du conseil consultatif et sera approuvé par l'autorité de tutelle.

Art. 12. - Le directeur général est l'ordonnateur du budget du centre, il le représente dans les affaires à caractère civil et administratif. Toutefois il peut déléguer une partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents, relevant du centre, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 13. - Un agent comptable est chargé de toutes les opérations de recettes, et de dépenses qui sont soumises aux règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - Les emplois fonctionnels de directeur général, de directeur, de sous-directeur et de chef de service au centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport, sont attribués conformément aux conditions de nomination prévues au décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

En outre et vu les spécificités du centre, les candidats aux postes fonctionnels de directeur général et de directeur doivent justifier d'une expérience minimale de quatre (4) ans dans les domaines de la documentation ou de la recherche scientifique en matière de la documentation ou de la recherche scientifique en matière de jeunesse, d'enfance et du sport.

Art. 15. - En cas de dissolution du centre d'études, de recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et de sport, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera ses obligations.

Art. 16. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont abrogées et notamment l'article 15 du décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 susvisé.

Art. 17. - Les ministres des finances et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-406 du 6 mars 1995, portant création d'un conseil national de la jeunesse et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 90-520 du 22 mars 1990 portant création, organisation et fixant les attributions du conseil supérieur et des conseils régionaux de la jeunesse,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué auprès du ministre de la jeunesse et de l'enfance un conseil national de la jeunesse. Il a un rôle consultatif.

Art. 2. - Le conseil national de la jeunesse a pour missions d'assister le ministre de la jeunesse et de l'enfance notamment dans :

- l'évaluation de la condition des jeunes dans le pays,

- l'étude d'une stratégie nationale globale pour la promotion de la jeunesse,

- la coordination des programmes d'action des ministères et institutions qui concernent la jeunesse,

- la contribution à la définition d'une politique de formation des cadres spécialisés dans le domaine de la jeunesse,

- l'examen de toutes les questions ayant trait au secteur de la jeunesse que lui soumet le président du conseil.

Art. 3. - Le conseil national de la jeunesse est présidé par le ministre de la jeunesse et de l'enfance ou son représentant.

Il est composé en outre :

- d'un représentant du Premier ministre,
- d'un représentant du ministère de l'intérieur,
- d'un représentant du ministère de la justice,
- d'un représentant du ministère de la défense nationale,
- d'un représentant du ministère du développement économique,
- d'un représentant du ministère de l'agriculture,
- d'un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- d'un représentant du ministère de l'artisanat,
- d'un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- d'un représentant du ministère de l'éducation,
- d'un représentant du ministère de la culture,
- d'un représentant du ministère de la santé publique,
- d'un représentant du ministère des affaires sociales,
- d'un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'information,
- de 2 membres représentants la chambre des députés,
- d'un représentant du conseil économique et social,
- d'un représentant de l'union générale tunisienne du travail,
- d'un représentant de l'union nationale des agriculteurs,
- d'un représentant de l'union tunisienne de l'industrie et du commerce,
- d'un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne,
- de 3 représentants de l'union tunisienne des organisations de jeunesse,
- de 4 représentants des organisations et associations nationales de jeunesse reconnues d'intérêt public.

Le président du conseil national de la jeunesse peut faire appel à toute personne dont la participation aux travaux du conseil est jugée utile.

Art. 4. - Les membres du conseil national de la jeunesse sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 5. - Le conseil national de la jeunesse se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers des membres, une fois tous les six mois et chaque fois que nécessaire.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par la direction de la jeunesse relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Les avis et les propositions du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance veille au suivi des recommandations et propositions du conseil et coordonne son action dans ce domaine, avec celle de tous les autres départements et organismes concernés par leur mise en œuvre.

Art. 7. - Le conseil national de la jeunesse soumet annuellement au ministre de la jeunesse et de l'enfance un rapport dans lequel il consigne son évaluation de la situation de la jeunesse et ses propositions relatives à la rationalisation de la politique visant sa promotion.

Art. 8. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 90-520 du 22 mars 1990.

Art. 9. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-407 du 6 mars 1995, portant création d'un conseil national de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 88-931 du 21 mai 1988, portant création d'un conseil supérieur de l'enfance tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-519 du 22 mars 1990,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989 portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est institué auprès du ministre de la jeunesse et de l'enfance un conseil national de l'enfance.

Il a un rôle consultatif.

Art. 2. - Le conseil national de l'enfance a pour missions d'assister le ministre de la jeunesse et de l'enfance dans l'élaboration de la politique générale du gouvernement dans le domaine de l'enfance.

Dans ce cadre, il est chargé notamment :

- d'aider à la connaissance de la situation et des besoins de l'enfance et de proposer les mesures visant à développer les études et les recherches scientifiques, ainsi que les statistiques relatives aux conditions de l'enfant et à l'évaluation de ses besoins,

- de contribuer à la définition d'une stratégie cohérente tendant à la promotion de l'enfance et la satisfaction de ses besoins sanitaire, affectif, éducationnel, récréatif et social, et à la coordination des efforts déployés par les différents ministères et organismes concernés,

- de contribuer à la définition d'une politique de formation des cadres spécialisés dans le domaine de l'enfance y compris l'enfance à besoins spécifiques,

- d'identifier toute action susceptible de développer les aptitudes de l'enfant et de contribuer à son épanouissement à la réalisation de ses aspirations et de son autonomie,

- de proposer les mesures tendant à protéger l'enfant de l'abandon, des services, de l'exploitation et de toute forme d'handicap et à renforcer le rôle de la famille dans la satisfaction des besoins de ses enfants,

- de proposer les mesures tendant à développer la protection des enfants à besoin spécifiques tels que les enfants délinquants, nécessiteux et sans soutien et à promouvoir le rôle des associations et des organisations non gouvernementales dans la prise en charge, la formation et la réadaptation de ces enfants,

- d'intensifier l'effort d'information de la société en vue de la sensibiliser aux besoins de l'enfant et aux facteurs de son épanouissement et de sa protection contre l'handicap, l'abandon et les différents risques sanitaires, sociaux et moraux,

- de proposer toutes mesures et tous programmes tendant à la réalisation des objectifs fixés en matière de promotion de l'enfance.

Art. 3. - Le conseil national de l'enfance est présidé par le ministre de la jeunesse et de l'enfance ou son représentant.

Il est composé en outre :

- d'un représentant du Premier ministre,

- d'un représentant du ministère de l'intérieur,

- d'un représentant du ministère de la justice,
- d'un représentant du ministère des affaires étrangères,
- d'un représentant du ministère des affaires religieuses,
- d'un représentant du ministre des finances,
- d'un représentant du ministère du développement économique,
- d'un représentant du ministère de l'agriculture,
- d'un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- d'un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- d'un représentant du ministère de l'éducation,
- d'un représentant du ministère de la culture,
- d'un représentant du ministère de la santé publique,
- d'un représentant du ministère des affaires sociales,
- d'un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- d'un représentant des services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,
- d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'information,
- de 2 membres représentants la chambre des députés,
- d'un représentant de chaque organisation nationale
- d'un représentant du conseil économique et social,
- de deux membres représentants des associations reconnues d'intérêt public œuvrant dans le domaine de l'enfance.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance peut faire appel à toute personne dont la participation aux travaux du conseil est jugée utile.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par la direction de l'enfance relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 4. - Les membres du conseil national de l'enfance sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 5. - Le conseil national de l'enfance se réunit sur convocation de son président en deux sessions ordinaires par an au cours des mois d'avril et de novembre, il se réunit en sessions extraordinaires chaque fois que nécessaire.

Les avis et les propositions du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance veille au suivi des recommandations et propositions du conseil et coordonne son action dans ce domaine, avec celle de tous les autres départements et organismes concernés par leur mise en œuvre.

Art. 7. - Le conseil soumet annuellement au ministre de la jeunesse et de l'enfance un rapport dans lequel il consigne son évaluation de la situation de l'enfance et ses propositions relatives à la rationalisation de la politique visant sa promotion.

Art. 8. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 88-931 du 21 mai 1988 susvisé.

Art. 9. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 95-408 du 27 février 1995, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation du blé dur, du blé tendre et de l'orge.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des céréales figurant au tableau ci-après :

N° de la position	N° du tarif	Désignation des produits
10.01	100110.0	- Froment (blé) dur
	Ex 100190.0	- Autres : * blé tendre
10.03	100300.0	- Orge

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations d'importation effectuées par l'office de céréales à partir du premier janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-409 du 27 février 1995, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu l'avis du ministre du commerce et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments n'ayant pas des similaires fabriqués localement et relevant des numéros de

position 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à l'importation.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-410 du 27 février 1995, portant réduction des droits de douane et suspension du droit complémentaire provisoire dus sur les huiles de pétrole de base vierges destinées à la fabrication des huiles de graissage et de lubrifiants.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 90-111 du 30 décembre 1990, portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 26 telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 99,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 36 % les taux de droits de douane et est suspendu le droit complémentaire provisoire dus sur les huiles de pétrole de base vierges relevant du numéro 271000.5 du tarif des droits de douane à l'importation et destinées à la fabrication des huiles de graissage et des lubrifiants à condition qu'elles soient importées par les sociétés agréées par les services compétents du ministère de l'industrie.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1995.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-411 du 27 février 1995, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des semences de pommes de terre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents

et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 99,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont suspendus les droits de douane dus à l'importation des semences de pommes de terre relevant du numéro du tarif des douanes 070110.0 par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite d'un contingent global de 9.000 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 1995 jusqu'au 31 mars 1995.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-412 du 27 février 1995, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des poissons salés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des poissons salés relevant du numéro du tarif douanier 03.05, et ce dans la limite d'un contingent global de 50 tonnes.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux importations effectuées à partir du premier janvier 1995 jusqu'au 28 février 1995.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 février 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 95-413 du 27 février 1995.

Monsieur Aloui Mohamed Hédi, administrateur général, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique.

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 95-414 du 27 février 1995.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de Nomination
Souad Lajmi épouse Sfar Ghandoura	Fac. phar. Monastir	Sc. pharmaceut.	21/09/94
Chedly Touibi	F. Sc. mat. Phys Nat. Tunis	Mathéma.	22/09/94
Youssef El Haouet	Fac Sc. math phys Nat. Tunis	Mathéma.	22/09/94
El Jemni Ben Chibani	Fac. pharmacie Monastir	Sc. biolog.	6/10/94
Mohamed Bousaïd	Fac. pharmacie Monastir	Sc. biolog.	6/10/94
Hassen Chaâbani	Fac. pharmacie Monastir	Sc. biolog.	6/10/94
Zakia Amara épouse Bouaziz	Fac. sc. hum. Soc. Tunis	Sc. biolog.	6/10/94
Belgacem Hanchi	Fac. sc. Sfax	Sc. biolog.	6/10/94
Hamadi El Ayadi	Fac. médecine Sfax	Sc. biolog.	6/10/94
Ameur Oueslati	Fac. Sc. hum. soc. Tunis	Géographie	8/10/94
Amor Belhédi	Fac. sc. hum. Soc Tunis	Géographie	8/10/94
Mohamed Ben Ammar	Fac. sc. hum. Soc Tunis	Phsycologie et sc. éducation	10/10/94
Ahmed Chebchoub	Inst. Sup. Educ Form. Continue	Phsycologie et sc. éducation	10/10/94
Néji El Gharbi	Inst. prep. étud Ing. Nabeul	Chimie	12/10/94
Nezih Znaidi	Inst.Prep. Etud. Ing. Nabeul	Chimie	12/10/94
Med Radhouane Tarhouni	Inst. Prep. Etud Ing. Monastir	Chimie	12/10/94
Med. Habib Ben Ayed	Fac. sc. éco. Gest. Tunis	Sciences économiques	13/10/94
Othman Battikh	Int. Sup. Civi. Islamique	Sc. Fikh et législ. Charaïque	13/10/94

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de Nomination
Samira Raïs	Ecol. Nat. ing. Tunis	Génie hydraulique	14/10/94
Mohamed Jomâa Safi	Ecol. nat.Ing Tunis	Génie industriel	14/10/94
Mehrez Oueslati	Fac. sc. math phys. nat. Tunis	Sc. physiques	15/10/94
Kehana Abdelmoula	Fac. sc. math. phys. Nat. Tunis	Sc. physiques	15/10/94
Mohamed Fathallah	Ec. sup. sc. tech Tunis	Sc. physiques	15/10/94
Sassi B. Nasrallah	Ecole Nat. ing Monastir	Sc. physiques	15/10/94

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 14 février 1995, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en sciences du travail.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, et notamment son article 7,

Arrête :

Article premier. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en sciences du travail comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.

CHAPITRE PREMIER

Du premier cycle universitaire

Art. 2. - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en sciences du travail sont répartis en deux ans, leur durée est au minimum de mille cent heures.

Art. 3. - Le premier cycle de la maîtrise en sciences du travail comporte dix huit modules communs et six modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.

Art. 4. - Tous les modules du premier cycle de la maîtrise en sciences du travail sont semestriels.

Art. 5. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :

Modules	Volume horaire hebdomadaire
Première année	
1 - Introduction au droit	4h30
2 - Droit civil et économique I	4h30
3 - Micro-économie I	4h30
4 - Micro-économie II	4h30
5 - Sociologie générale	3h00
6 - Psychologie générale	3h00
7 - Droit constitutionnel	3h00
8 - Statistiques I	3h00
9 - Comptabilité générale	3h00
Deuxième année	
1 - Droit civil et économique II	4h30
2 - Introduction au droit social	4h30
3 - Macro-économie	4h30
4 - Démographie et question de population	4h30
5 - Sociologie du travail	3h00
6 - Psychologie du travail	3h00
7 - Droit administratif	3h00
8 - Statistiques II	3h00
9 - Comptabilité analytique	3h00

Art. 6. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- introduction au droit
- droit civil et économique I
- micro-économie I

CHAPITRE II Du deuxième cycle universitaire

Art. 7. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en sciences du travail, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en sciences du travail, ou d'un diplôme jugé équivalent.

Sont également, autorisés à s'inscrire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans les spécialités suivantes :

- droit
- sciences économiques
- gestion.

Art. 8. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en sciences du travail sont répartis en deux ans, leur durée est, au minimum, de neuf cents heures.

Les enseignements du deuxième cycle peuvent comporter des options.

Art. 9. - Le deuxième cycle de la maîtrise en sciences du travail comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.

Cet arrêté précisera, le cas échéant, les options et les modules qui s'y rapportent.

Art. 10. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en sciences du travail sont semestriels.

Art. 11. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :

Module	Volume horaire hebdomadaire
Première année	
1 - Droit du travail I (rapports individuels du travail)	4h30
2 - Economie du travail	4h30
3 - Droit et techniques de la sécurité sociale	4h30
4 - Gestion des ressources humaines	4h30
5 - Gestion financière	3h00
6 - Ergonomie	3h00
7 - Droit de l'entreprise	3h00
8 - Droit pénal économique	3h00
Deuxième année	
1 - Droit du travail II (rapports collectifs du travail)	4h30
2 - Séminaire de recherche	4h30
3 - Droit du travail III (organisation du travail dans l'entreprise)	4h30
4 - Droit social international	3h00
5 - Techniques de communication	3h00
6 - Finances publiques	3h00
7 - Informatique	3h00

Art. 12. - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de maîtrise.

Art. 13. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- droit du travail I
- économie du travail
- droit et techniques de la sécurité sociale.

CHAPITRE III Du régime d'évaluation

Art. 14. - Chaque module est sanctionné par un examen final précédé, le cas échéant, par un examen partiel.

L'examen final consiste en une épreuve écrite intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré.

La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des examens partiels sont définis par le conseil scientifique de l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire.

Art. 15. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu.

Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire.

Art. 16. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions successives : une session principale et une session de rattrapage.

Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins, à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale.

L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale.

Art. 17. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne passe que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 18. - Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre supérieur et du ministre concerné, pris conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera le régime des examens applicable dans chaque établissement d'enseignement et de recherche, les modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle continu ainsi qu'éventuellement les coefficients attribués aux différents modules.

Art. 19. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivante :

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.

- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.

- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.

- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Art. 20. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994-1995 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en sciences du travail puis, progressivement, pour les années d'études suivantes.

Tunis, le 14 février 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 14 février 1995, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en administration économique et sociale.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, et notamment son article 7,

Arrête :

Article premier. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en administration économique et sociale comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.

CHAPITRE PREMIER

Du premier cycle universitaire

Art. 2. - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en administration économique et sociale sont répartis en deux ans, leur durée est au minimum de mille deux cents heures.

Art. 3. - Le premier cycle de la maîtrise en administration économique et sociale comporte dix huit modules communs et six modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.

Art. 4. - Tous les modules du premier cycle de la maîtrise en administration économique et sociale sont semestriels.

Art. 5. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :

Modules	Volume horaire hebdomadaire
Première année	
1 - Introduction à l'économie	4h30
2 - Micro économie	4h30
3 - Introduction à la gestion	4h30
4 - Comptabilité	4h30
5 - Introduction générale au droit	4h30
6 - Droit civil : les biens	4h30
7 - Droit constitutionnel	4h30
8 - Droit administratif I	4h30
9 - Langues	3h00
Deuxième année	
1 - Macroéconomie	4h30
2 - Monnaies et financement	4h30
3 - Droit civil : les obligations I	4h30
4 - Droit commercial I	4h30
5 - Fiscalité I	4h30
6 - Fiscalité II	4h30
7 - Finances et comptabilité publiques	4h30
8 - Droit administratif II	4h30
9 - Langues	3h00

Art. 6. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- introduction à l'économie
- comptabilité
- introduction générale au droit.

CHAPITRE II

Du deuxième cycle universitaire

Art. 7. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en administration économique et sociale, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en administration économique et sociale, ou d'un diplôme jugé équivalent.

Peuvent, également, être autorisés à s'inscrire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans les spécialités suivantes :

- droit
- sciences économiques
- sciences de gestion
- études comptables
- hautes études commerciales.

Art. 8. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en administration économique et sociale sont répartis en deux ans, leur durée est, au minimum, de mille cent heures.

Art. 9. - Le deuxième cycle de la maîtrise en administration économique et sociale comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.

Art. 10. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en administration économique et sociale sont semestriels.

Art. 11. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :

Module	Volume horaire hebdomadaire
Première année	
1 - Relations économiques internationales	4h30
2 - Economie publique	4h30
3 - Droit civil : les sûretés	4h30
4 - Droit commercial II	4h30
5 - Droit social	4h30
6 - Organisation et gestion des ressources humaines	4h30
7 - Droit pénal des affaires	4h30
8 - Fiscalité III	4h30
9 - Gestion financière	4h30
Deuxième année	
1 - Politique économique	4h30
2 - Droit bancaire et boursier	4h30
3 - Droit commercial III dans l'entreprise	4h30
4 - Marketing	4h30
5 - Contrôle de gestion	4h30
6 - Séminaire de recherche	4h30

Art. 12. - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de maîtrise.

Art. 13. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- économie publique
- droit commercial III
- gestion financière.

CHAPITRE III

Du régime d'évaluation

Art. 14. - Chaque module est sanctionné par un examen final précédé, le cas échéant, par un examen partiel.

L'examen final consiste en une épreuve écrite d'une durée de deux heures au moins, intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré.

La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des examens partiels sont définis par le conseil scientifique de l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire.

Art. 15. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu.

Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire.

Art. 16. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions successives : une session principale et une session de rattrapage.

Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins, à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale.

L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale.

Art. 17. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 18. - Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, pris conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera le régime des examens applicables dans chaque établissement, les modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle continu ainsi qu'éventuellement les coefficients attribués aux différents modules.

Art. 19. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivantes :

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.

- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.

- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.

- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Art. 20. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994-1995 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en administration économique et sociale puis, progressivement, pour les années d'études suivantes.

Tunis, le 14 février 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Dali Jazi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 14 février 1995, fixant le régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en études sociales.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, et notamment son article 7,

Arrête :

Article premier. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de maîtrise en études sociales comportent deux cycles. Le premier cycle est sanctionné par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (D.E.U.P.C) et le deuxième cycle est sanctionné par le diplôme de la maîtrise.

CHAPITRE PREMIER

Du premier cycle universitaire

Art. 2. - Les enseignements du premier cycle de la maîtrise en études sociale sont répartis en deux ans, leur durée est au minimum de mille cent heures.

Art. 3. - Le premier cycle de la maîtrise en études sociales comporte dix huit modules communs et six modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.

Art. 4. - Tous les modules du premier cycle de la maîtrise en études sociales sont semestriels.

Art. 5. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :

Module	Volume horaire hebdomadaire
Première année	
1 - Sociologie générale	4h30
2 - Psychologie générale	4h30
3 - Démographie et questions de population	4h30
4 - Micro-économie	4h30
5 - Introduction au service social	3h00
6 - Introduction au droit	3h00
7 - Droit civil I (les personnes)	3h00
8 - Statistiques I	3h00
9 - Comptabilité	3h00
Deuxième année	
1 - Sociologie du développement	4h30
2 - Psychologie sociale	4h30
3 - Service social individuel et familial	4h30
4 - Macroéconomie	4h30
5 - Introduction au droit social	3h00
6 - Droit civil II (la famille)	3h00
7 - Méthodes en sciences sociales	3h00
8 - Droit administratif	3h00
9 - Statistiques II	3h00

Art. 6. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- sociologie générale
- psychologie générale
- démographie et questions de population.

CHAPITRE II

Du deuxième cycle universitaire

Art. 7. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en études sociale, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle en études sociales, ou d'un diplôme jugé équivalent.

Sont, également, autorisés à s'inscrire, les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle dans les spécialités suivantes :

- sociologie
- psychologie
- gestion sociale.

Art. 8. - Les enseignements du deuxième cycle de la maîtrise en études sociale sont répartis en deux ans. Leur durée est, au minimum, de neuf cent heures.

Les enseignements du deuxième cycle peuvent comporter des options.

Art. 9. - Le deuxième cycle de la maîtrise en études sociale comporte quinze modules communs et cinq modules spécifiques définis, pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou, éventuellement, par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.

Cet arrêté précisera, le cas échéant, les options et les modules qui s'y rapportent.

Art. 10. - Tous les modules du deuxième cycle de la maîtrise en études sociales sont semestriels.

Art. 11. - L'objet de chaque module commun et son volume horaire hebdomadaire sont définis conformément au tableau suivant :

Modules	Volume horaire hebdomadaire
Première année	
1 - Service social de groupe	4h30
2 - Service social communautaire	4h30
3 - Psychologie de l'enfant et de l'adolescent	4h30
4 - Gestion des ressources humaines	4h30
5 - Droit du travail	3h00
6 - Sécurité sociale	3h00
7 - Economie du travail	3h00
8 - Droit pénal	3h00
Deuxième année	
1 - Intervention sociale et problèmes sociaux	4h30
2 - Séminaire de recherche	4h30
3 - Psycho-sociologie des organisations	4h30
4 - Finances publiques	3h00
5 - Procédure civile et pénale	3h00
6 - Techniques de communication	3h00
7 - Informatique	3h00

Art. 12. - Le module relatif au séminaire de recherche donne lieu à la préparation de deux dossiers de recherche ou d'un mémoire de maîtrise.

Art. 13. - Le crédit prévu à l'article 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé ne peut être accordé pour les modules suivants :

- service social de groupe
- service social communautaire
- psychologie de l'enfant et de l'adolescent.

CHAPITRE III Du régime d'évaluation

Art. 14. - Chaque module est sanctionné par un examen final précédé, le cas échéant, par un examen partiel.

L'examen final consiste en une épreuve écrite intervenant à la fin du semestre se rapportant au module considéré.

La durée des épreuves d'examen et les modules comportant des examens partiels sont définis par le conseil scientifique de l'établissement. Ils sont portés à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire.

Art. 15. - Pour réussir à chaque module, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

Cette moyenne comprend la note de l'examen final et, le cas échéant, les notes de l'examen partiel et du contrôle continu.

Les pondérations respectives des notes de l'examen final, de l'examen partiel et du contrôle continu sont fixées par le conseil scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire.

Art. 16. - Pour chaque année d'études, les examens se rapportant à chaque module sont organisés en deux sessions successives : une session principale et une session de rattrapage.

Pour réussir à la session principale, l'étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à chaque module se rapportant à l'année d'études considérée. Toutefois, l'étudiant est considéré comme admis s'il obtient une moyenne générale égale, au moins, à 10/20, compte tenu des procédures de compensation et du régime de crédit tels que prévus par les articles 18 et 20 du décret n° 93-2333 ci-dessus visé.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale peuvent se présenter à la session de rattrapage, organisée à la suite de la proclamation des résultats de la session principale. Ces étudiants sont dispensés de repasser les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à la session principale.

L'admission à la session de rattrapage a lieu dans les mêmes conditions que celles de la session principale.

Art. 17. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 18. - Un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, pris conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée, fixera le régime des examens applicable dans chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche, les modules comportant des travaux dirigés, les modalités du contrôle continu ainsi qu'éventuellement les coefficients attribués aux différents modules.

Art. 19. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale des notes obtenues dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention est la suivantes :

- passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.
- assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
- bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.
- très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Art. 20. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 1994-1995 et ce, pour les étudiants inscrits en première année du premier cycle de la maîtrise en études sociales puis, progressivement, pour les années d'études suivantes.

Tunis, le 14 février 1995.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Dali Jazi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 95-415 du 6 mars 1995, fixant la liste des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,

Vu la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, relative à l'insertion d'un troisième titre dans le code des assurances et notamment son article 99,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'industrie, du transport et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les maîtres d'ouvrages ne sont pas assujettis à l'obligation d'assurance de la responsabilité décennale des intervenants visés à l'article premier de la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction pour les ouvrages suivants :

1) Les ouvrages maritimes comprenant les bassins, les travaux de dragage, les ouvrages de protection et les terre-pleins situés à l'intérieur et à l'extérieur du port ;

2) Les pistes d'atterrissage et les aires de stationnement des avions dans les aéroports, les antennes d'émission, de réception et de communication ;

3) Les pistes agricoles, les routes et les autoroutes y compris les travaux relatifs à leur réalisation à l'exception des ponts ;

4) Les voies ferrées à l'exception des ponts ;

5) Les réseaux de distribution d'eau potable ;

6) Les stations de pompage ;

7) Les collecteurs d'eau pluviale ;

8) Les stations d'épuration ;

9) Les canalisations de transport de fluides ;

10) Les canalisations de transport et de distribution de gaz ainsi que les postes de détente et de distribution, les postes de sectionnement, les installations de protection cathodique, les chambres à vannes à l'exception des postes MP/HP ;

11) Les réseaux de distribution électrique BT/MT, aérien et souterrain, ainsi que les postes MT/BT ;

12) Les barrages et les digues ;

13) Les ouvrages dans les tunnels des mines ;

14) Les ouvrages provisoires à l'intérieur des chantiers et les ouvrages dont l'amortissement n'excède pas dix ans ;

15) Les citernes pouvant servir de réservoirs de carburants.

Art. 2. - Les ministres et secrétaires d'Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-416 du 6 mars 1995, relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction et notamment son article 6,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances, de l'industrie, du transport et de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

TITRE PREMIER DES MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Article premier. - La mission du contrôleur technique, telle que définie par la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction, consiste à :

- contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation de l'ouvrage,

- émettre son avis au maître de l'ouvrage, à l'assureur et aux intervenants, sur les questions d'ordre technique concernant notamment la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Art. 2. - Le contrôleur technique agit avec toute la diligence requise et met en œuvre tous les moyens qui permettent d'éviter autant que faire se peut les retards qui pourraient découler de son intervention.

Le contrôleur technique est jugé, sous sa responsabilité, du caractère de nécessité des actes en cause.

Le contrôleur technique n'est pas considéré comme mandataire du maître de l'ouvrage, et de ce fait, il n'est pas en droit de donner des ordres aux intervenants dans le domaine de la construction.

Art. 3. - Le contrôleur technique fonde les vérifications auxquelles il procède, pour accomplir sa mission, sur les règles scientifiques qui intéressent les domaines d'intervention concernés et qui sont en jeu dans les aléas techniques susceptibles d'être rencontrés.

Il doit vérifier en matière de solidité, la conformité des calculs avec les règles de conception et d'exécution des ouvrages.

Il doit vérifier en matière de sécurité des personnes, l'application des exigences de la législation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ainsi que la disponibilité des moyens de secours.

Le contrôle porte également sur la vérification de conformité à la réglementation relative aux installations électriques et de gaz combustibles, aux installations de climatisation, ainsi qu'aux règlements d'hygiène et de sécurité applicables dans la zone où sont situés les ouvrages.

Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le contrôleur technique est tenu de procéder à l'examen :

- des documents, plans et dessins définissant les ouvrages,

- des dispositions prévues par les constructeurs afin de s'assurer qu'ils effectuent d'une manière satisfaisante les vérifications techniques qui leur incombent,

- des ouvrages réalisés.

Toutefois et pour que l'objectif de prévention fixé au contrôleur technique puisse être atteint, l'intervention du contrôleur ne peut être limitée à l'examen de documents techniques réputés achevés ou d'ouvrages dont la réalisation est terminée, son intervention doit plutôt, s'échelonner tout au long des phases suivantes :

- contrôle des documents de conception,

- contrôle des documents d'exécution,

- contrôle sur le chantier lors de la réalisation.

Art. 5. - Le contrôleur technique émet son avis par écrit sur les documents techniques du projet et sur tout ce qu'il peut constater sur les lieux.

Art. 6. - L'intervention du contrôleur technique doit tenir compte de la réaction des intervenants dans le domaine de la construction à propos des avis qu'il a émis au maître de l'ouvrage.

Cette mission nécessite la participation du contrôleur technique aux réunions de mises au point techniques que le maître de l'ouvrage décide de tenir avec les intervenants dans le domaine de la construction.

Art. 7. - Outre les avis émis par écrit tout au long de sa mission, le contrôleur technique consigne le résumé de son intervention dans deux rapports principaux :

- un rapport initial de contrôle technique, relatif au contrôle des documents de conception, ce rapport doit être adressé au maître de l'ouvrage avant la signature du marché de travaux et à l'assureur à l'ouverture du chantier,

- un rapport final de contrôle technique, relatif à la totalité des missions, ce rapport doit être adressé au maître de l'ouvrage, à l'assureur et aux intervenants dans le domaine de la construction avant la réception. Il doit récapituler, en particulier, les observations formulées par le contrôleur technique et qui, à sa connaissance, n'ont pas été suivies d'effet.

CHAPITRE PREMIER

Du contrôle de conception

Art. 8. - Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen de l'ensemble des dispositions techniques du projet et consigne ses observations et avis, dans une forme accessible au maître de l'ouvrage, sur les documents dûment signés afférents audit projet.

Dans l'expression de ses avis, le contrôleur doit signaler les fautes relevées dans les documents de conception et les risques qui peuvent en découler.

Il ne peut préconiser de solution de reprise mais il peut, par contre, énoncer les différentes solutions pouvant être adoptées.

CHAPITRE II

Du contrôle d'exécution

Art. 9. - Le contrôleur technique visite le chantier autant qu'il est nécessaire pour renseigner le maître de l'ouvrage sur la qualité des conditions de l'exécution, notamment lors des phases particulièrement importantes de celle-ci.

Le nombre de visites sera précisé dans le marché de contrôle technique, lequel devra prévoir des visites de levée de réserves ayant pour objet de vérifier que les ouvrages ont été mis en conformité.

Art. 10. - Pendant la période d'exécution des travaux, le contrôleur technique s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des intervenants dans la construction s'effectuent d'une manière satisfaisante.

Il émet, en particulier, son avis sur les documents concernant les détails d'exécution.

La mission du contrôleur technique consiste notamment en la nécessité de s'assurer que la qualité des matériaux utilisés dans la construction est appropriée au projet. Toutefois, ce contrôle ne comporte pas la réalisation d'essais de ces matériaux.

Les avis donnés au fur et à mesure de l'exécution sont signés par le contrôleur technique.

Du fait des difficultés rencontrées qui lui paraissent insurmontables, le contrôleur technique peut avoir recours, sous sa responsabilité et à ses frais, à un consultant de haute qualification pour émettre son avis sur la difficulté en cause.

Art. 11. - Le contrôleur technique, fournit au maître de l'ouvrage et à l'assureur, lors de la réception, un rapport récapitulatif comportant, en particulier, ses avis et notamment ceux qui n'ont pas été suivis d'effet. Il n'est pas tenu d'assister aux réunions préalables à la réception.

Art. 12. - Le contrôleur technique est tenu de rédiger un rapport annuel récapitulant les missions qu'il aurait effectuées. Ce rapport sera adressé au ministre de l'équipement et de l'habitat avant le 1er février de chaque année.

TITRE II DE L'OCTROI DE L'AGREMENT AUX CONTROLEURS TECHNIQUES

CHAPITRE PREMIER

Des modalités et conditions d'octroi de l'agrément aux contrôleurs techniques

Art. 13. - L'agrément des contrôleurs techniques est délivré par le ministre de l'équipement et de l'habitat, pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable dans la même forme et conditions de son obtention sur avis motivé de la commission d'agrément prévue à l'article 17 du présent décret.

Les décisions d'octroi, de refus, ou de renouvellement de l'agrément sont notifiées aux intéressés par voie administrative dans un délai ne dépassant pas quatre vingt dix jours (90) à partir de la date de dépôt du dossier dûment constitué.

CHAPITRE II

Des conditions d'agrément

Art. 14. - Le demandeur d'agrément doit répondre aux conditions d'aptitude professionnelle, il doit notamment :

- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents,
- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur dans le domaine de la construction délivré par une école nationale ou d'un diplôme d'ingénieur équivalent, reconnu conformément à la législation en vigueur,
- justifier d'une pratique professionnelle de dix ans au moins,
- avoir exercé à un niveau satisfaisant les activités d'ingénieur de conception ou de réalisation, d'ingénieur expert ou d'ingénieur contrôleur.

Ces exigences concernent à la fois les demandeurs personnes physiques ainsi que les dirigeants des personnes morales et leurs agents ayant la délégation de signature des avis de contrôle.

CHAPITRE III

Des catégories d'agrément

Art. 15. - Les catégories d'agrément sont au nombre de quatre :

A) tous types de constructions et d'ouvrages

B1) habitations, bureaux, bâtiments civils d'une hauteur inférieure à 10 mètres, bâtiments industriels, commerciaux et agricoles de moins de 25 mètres de portée et à fondations superficielles

B2) par comparaison, et outre les bâtiments et constructions cités en B1, tous bâtiments d'importance et de complexité plus grande

C) ouvrages d'art.

CHAPITRE IV

Des pièces constitutives du dossier d'agrément

Art. 16. - Les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

1) Les nom, prénoms, nationalité et adresse du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et adresse de ses dirigeants.

Les personnes morales sont tenues de fournir leur statut et d'indiquer :

- les personnes physiques ou morales qui détiennent une part de leur capital,
- les organismes du domaine de la construction qui détiennent individuellement ou globalement une part de leur capital,

2) le bulletin n° 3 du demandeur d'agrément datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier,

3) la justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du demandeur et des agents appelés à signer des avis de contrôle,

4) l'engagement du demandeur de respecter les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret,

5) l'engagement du demandeur de porter à la connaissance de l'administration, dans le mois, toute modification des renseignements figurant au dossier accompagnant la demande,

6) un état des missions de contrôle exercées antérieurement, le cas échéant,

7) la catégorie d'agrément sollicitée,

8) être inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs.

CHAPITRE V

DE LA COMMISSION D'AGREMENT

Art. 17. - La commission d'agrément est présidée par le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, elle comprend :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant des établissements d'assurance garantissant les risques découlant de la responsabilité dans le domaine de la construction proposé par l'organisme représentant la profession,
- un représentant de chacune des professions intervenant à l'acte de construire dont un représentant des contrôleurs techniques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne qu'il juge utile de faire assister aux réunions de la commission en raison de sa compétence.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition des ministres et des organismes intéressés pour trois ans, leur mandat est renouvelable dans les mêmes forme et conditions.

Art. 18. - La commission se réunit régulièrement sur convocation de son président. Elle délibère en présence des 2/3 de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, les membres de la commission sont convoqués pour une deuxième réunion quinze (15) jours après la première.

Elle doit obligatoirement délibérer dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres de la commission sont convoqués par lettre recommandée au moins sept (7) jours avant la date de la réunion de la commission.

La commission émet son avis exprimant celui de la majorité des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 19. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des programmes et des agréments relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat qui procède à :

- l'étude des dossiers d'agrément présentés par les candidats,
- la convocation individuelle des membres de la commission,
- l'établissement des procès verbaux des réunions et des rapports d'activité annuels de la commission.

CHAPITRE VI

DES INCOMPATIBILITES AVEC LA MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE

Art. 20. - Le contrôleur technique doit agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance vis à vis des organismes exerçant une activité de conception ou d'exécution dans le domaine de la construction.

En particulier, il n'est pas admis qu'il puisse recevoir des salaires, honoraires ou des jetons de la part de ces organismes ni qu'il y détienne une part de capital. Il ne peut être membre de leur conseil d'administration.

De même, si le contrôleur technique est une personne morale, il n'est pas admis que son capital appartienne à des personnes exerçant ou contrôlant des organismes assurant une activité de conception et d'exécution.

Art. 21. - L'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception ou d'exécution de l'ouvrage objet du contrôle.

Il est également interdit au contrôleur technique de procéder à toute expertise judiciaire de l'ouvrage dont le contrôle lui a été confié.

CHAPITRE VII

DU RETRAIT DE L'AGREMENT

Art. 22. - L'agrément du contrôle technique dans le domaine de la construction est retiré à titre provisoire, et pour une durée n'excédant en aucun cas les six mois, dans les cas suivants :

- défaillance et carence répétées tout au long des phases de contrôle citées à l'article premier du présent décret et ayant fait l'objet de plus de deux mises en demeure,
- deux résiliations de marché aux torts du contrôleur technique.

Il résulte de ce retrait, le déclassement dans une catégorie inférieure du contrôleur technique.

Art. 23. - L'agrément est retiré définitivement au contrôleur technique dans le cas :

- de l'infliction de deux (2) retraits provisoires durant la période de validité de son agrément,
- de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées aux articles 20 et 21 du présent décret.

Pour les contrôleurs techniques personnes physiques, l'agrément est également retiré définitivement, en cas de condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement ferme pour corruption, faux et usage de faux, falsification, faux témoignage, abus de confiance ou escroquerie.

Art. 24. - Les faits reprochés au contrôleur technique dans le domaine de la construction doivent faire l'objet d'un dossier circonstancié établi par le maître de l'ouvrage concerné et adressé, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la date de la constatation des faits au ministre de l'équipement et de l'habitat qui saisira à cet effet la commission d'agrément compétente dans les deux mois suivant la date de réception du dossier.

Le contrôleur technique dans le domaine de la construction concerné doit obligatoirement être mis en demeure de présenter ses observations 20 jours au moins avant la saisie de la commission d'agrément.

Il devra remettre ses observations aux services compétents du ministère de l'équipement et de l'habitat dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de la mise en demeure.

Art. 25. - La décision de retrait à titre provisoire ou définitif de l'agrément est prise par le ministre de l'équipement et de l'habitat sur avis motivé de la commission d'agrément. Elle est notifiée au contrôleur technique dans un délai de 20 jours à partir de la date de décision.

CHAPITRE VIII

DE LA REMUNERATION DES CONTROLEURS TECHNIQUES

Art. 26. - Le contrôleur technique assure les missions qui lui sont confiées sur demande du maître de l'ouvrage et moyennant rémunération.

Les honoraires du contrôleur technique sont fixés conformément aux dispositions de la législation relative à la liberté des prix et à la concurrence en vigueur.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 27. - Tous les contrôleurs techniques dans le domaine de la construction, personnes physiques ou morales, exerçant en Tunisie à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent présenter dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, un dossier d'agrément dans les forme et conditions prévues à l'article 16 précité.

Art. 28. - Les ministres et secrétaires d'Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 95-417 du 6 mars 1995, portant organisation de la campagne oléicole 1994/1995.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels,

Vu le décret du 18 novembre 1954, relatif à la protection des huiles, modifié par le décret du 23 juin 1955 et par le décret du 15 novembre 1956,

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 35,

Vu le décret loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile, ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et notamment son article 3,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu le décret n° 71-337 du 8 septembre 1971, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile tel qu'il a été modifié par les décrets n° 73-32 du 22 janvier 1973, n° 73-84 du 5 mars 1973 et n° 80-409 du 15 avril 1980,

Vu le décret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires,

Vu l'arrêté du 11 février 1957, portant application aux huiles alimentaires, les dispositions du décret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 24 mars 1959,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le colportage des huiles d'olive tunisiennes est permis sur tout le territoire de la République.

Les huiles d'olive peuvent être acquises, sans limitation de quantité, directement auprès des producteurs ou auprès des entrepôts de l'office national de l'huile.

Art. 2. - Les oléifacteurs peuvent rétrocéder à l'office national de l'huile, les quantités d'huile d'olive produites dans leurs huileries soit que ces huiles proviennent des olives acquises par eux ou leur appartenant ou qu'elles constituent des apports de leurs clients. Ces huileries sont réputées "organismes de collecte" et doivent, à ce titre, suivre toutes les instructions qui leur sont données par l'office national de l'huile.

Art. 3. - L'office national de l'huile charge, par voie de convention et conformément à un cahier des charges, des intermédiaires pour la collecte de l'huile d'olive dans certaines localités où il estime nécessaire de renforcer les centres de collecte.

Il est accordé à ces collecteurs une prime de trois (3) millimes par kg d'huile d'olive collecté auprès des tiers.

Art. 4. - Les oléifacteurs et les collecteurs bénéficient de :

a) une prime de 1,758 dinars par tonne et par mois pour les huiles d'olive pour lesquelles, ils auront obtenu un prix correspondant à 90 % de leur valeur mais qu'ils conservent pour le compte de l'office national de l'huile dans leurs piles scellées par les agents de cet organisme. Toutefois, au cas où, à la liquidation de l'opération, il s'avérerait que la quantité livrée est inférieure de plus de 5 % à la quantité déclarée, la prime de 1,758 dinars est ramenée à 1,179 dinars,

b) une prime de 12,762 dinars par tonne et par mois au titre des huiles dont la livraison et le paiement son différés.

Art. 5. - En contre partie des livraisons d'huile d'olive de la récolte 1994/1995, l'office national de l'huile verse des prix conformément au tableau ci-après :

Acidité	Barème
0,30	1.315,00
0,35	1.310,89
0,40	1.306,80
0,45	1.302,72
0,50	1.298,65
0,55	1.294,60
0,60	1.290,55
0,65	1.286,52
0,70	1.282,51
0,75	1.278,50
0,80	1.274,51
0,85	1.270,53
0,90	1.266,56
0,95	1.262,61
1,00	1.258,66
1,05	1.254,73
1,10	1.250,81
1,15	1.246,91
1,20	1.243,01
1,25	1.239,13
1,30	1.235,26
1,35	1.231,41
1,40	1.227,56

Acidité	Barème
1,45	1.223,73
1,50	1.219,90
1,55	1.216,10
1,60	1.212,30
1,65	1.208,51
1,70	1.204,74
1,75	1.200,98
1,80	1.197,23
1,85	1.193,49
1,90	1.189,76
1,95	1.186,04
2,00	1.182,34
2,05	1.178,65
2,10	1.174,97
2,15	1.171,30
2,20	1.167,64
2,25	1.164,00
2,30	1.160,36
2,35	1.156,74
2,40	1.153,12
2,45	1.149,52
2,50	1.145,93
2,55	1.142,36
2,60	1.138,79
2,65	1.135,23
2,70	1.131,69
2,75	1.128,15
2,80	1.124,63
2,85	1.121,12
2,90	1.117,62
2,95	1.114,13
3,00	1.110,65
3,05	1.107,18
3,10	1.103,72
3,15	1.100,28
3,20	1.096,84
3,25	1.093,41
3,30	1.090,00
3,35	1.087,46
3,40	1.084,93
3,45	1.082,40
3,50	1.079,88
3,55	1.077,37
3,60	1.074,86
3,65	1.072,36
3,70	1.069,86
3,75	1.067,37
3,80	1.064,88
3,85	1.062,40
3,90	1.059,93
3,95	1.057,46
4,00	1.055,00

Au delà de 4° d'acidité, la valeur de l'huile est obtenue par l'application de la formule suivante :

$$V_A = 1.055 \times (100 - 2 A)$$

92

V_A = Valeur de l'huile correspondante à une acidité A supérieure à 4°.

Les prix définitifs s'entendent pour une marchandise loyale et marchande, n'ayant pas de défauts organoleptiques, conforme aux catégories d'huiles exportables et livrée piles vendeurs après agréage contradictoire.

Art. 6. - Les huiles dont l'acidité est en deçà de 3,3° et ayant un défaut organoleptique sont payées sur la base du prix correspondant au degré d'acidité de 3,3° majorée d'une augmentation du prix résultant de la différence d'acidité de l'huile livrée et 3,3°. Cette majoration est de 1,5 % du prix correspondant au degré d'acidité 3,3° et ce, pour chaque degré ou partie du degré.

Art. 7. - Conformément à l'article 5 du décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970 ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994, l'affectation du résultat au terme de la campagne 1994/1995 est du ressort exclusif du conseil d'administration de l'office national de l'huile.

Art. 8. - En fin de campagne et selon les résultats des exportations effectuées par l'office national de l'huile, il peut être attribué un complément de prix aux producteurs ayant livré des huiles à l'office et inscrit auprès d'une huilerie autorisée par celui-ci.

Art. 9. - Tout propriétaire ou locataire d'une huilerie voulant œuvrer avec l'office est tenu d'adresser, avant de commencer l'exploitation, à l'office national de l'huile une demande d'autorisation d'ouverture d'une huilerie établie sur des imprimés spéciaux mis à la disposition des intéressés par cet organisme. L'un des exemplaires de cette demande est retourné à l'intéressé avec l'accusé de réception de l'office national de l'huile et doit être présenté à toute réquisition.

Art. 10. - Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent décret est passible des peines prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Art. 12. - Les ministres de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 95-419 du 27 février 1995.

Monsieur Ahmed Ridha Fekih Salem, ingénieur général est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'agriculture à compter du 3 novembre 1994.

Par décret n° 95-418 du 27 février 1995.

Monsieur Ahmed Ridha Fekih Salem, chargé de mission, est nommé directeur général des forêts au ministère de l'agriculture à compter du 3 novembre 1994.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 14 février 1995, fixant la liste des décisions nécessitant une motivation pour répondre aux réclamations dont l'origine est connue.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 7 et 10,

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère de l'agriculture et les établissements publics et les entreprises publiques qui en dépendent sont chargés de répondre par écrit à toute réclamation dont l'origine est connue, relative à une prestation administrative relevant de leurs attributions.

Art. 2. - La réponse aux réclamations objet du présent arrêté doit se baser sur des dispositions légales ou réglementaires en vigueur chaque fois qu'il s'agit de décisions nécessitant une motivation.

Art. 3. - La liste des décisions nécessitant une motivation est fixée comme suit :

les forêts :

- 1 - autorisation du coupe d'arbe en terrains privés (nombre d'arbres supérieur ou inférieur à 500),
- 2 - autorisation de carbonisation
- 3 - autorisation de défrichement en terrain privé,
- 4 - autorisation de pacage dans les parcours soumis au régime forestier,
- 5 - autorisation d'occupation temporaire dans le domaine forestier de l'Etat,
- 6 - transhumance de ruches d'abeilles dans le domaine forestier de l'Etat,
- 7 - autorisation de transport des produits forestiers (permis de colportage),
- 8 - autorisation d'importation ou d'exportation de faune sauvage,
- 9 - autorisation spéciale pour le commerce et l'exportation de la viande de sanglier,
- 10 - autorisation spéciale de chasse au daim,
- 11 - licence de chasse à l'aide de chiens dressés pour la capture du gibier
- 12 - licence de chasse au vol et sa prorogation,
- 13 - autorisation de capture d'oiseaux de vol,
- 14 - autorisation de chasse photographique ou cinématographique professionnelle,
- 15 - agrément pour l'exercice de la fonction de guide de chasse pour les touristes chasseurs,
- 16 - licence de chasse touristique pour les touristes chasseurs,
- 17 - licence de chasse touristique pour invités officiels du gouvernement,
- 18 - autorisation d'étude et de recherche sur la faune et la flore sauvage dans le domaine forestier de l'Etat,
- 19 - agrément pour la naturalisation des espèces de la faune sauvage,
- 20 - permis d'importation ou d'exportation ou certificat de réexportation d'espèces de faune et de flore sauvage et de leurs produits régis par la convention de Washington (CITES),
- 21 - autorisation d'accès aux parcs nationaux,
- 22 - autorisation de comblement ou dessèchement des zones humides.

Production végétale :

- 1 - agrément pour la production de semences,
- 2 - agrément pour l'importation de semences et plants,

- 3 - autorisation de vente des pesticides à usage agricole,
- 4 - autorisation provisoire de vente d'un pesticide à usage agricole,
- 5 - homologation d'un pesticide à usage agricole,
- 6 - laissez passer des végétaux et produits végétaux importés,
- 7 - autorisation d'importation de végétaux et produits végétaux prohibés,
- 8 - autorisation pour l'importation, la fabrication, la distribution et le conditionnement des pesticides à usage agricole,
- 9 - autorisation d'exercice de l'activité de collecteur de céréales,
- 10 - bulletin international orange pour l'analyse d'un lot de semences,
- 11 - bulletin international bleu pour l'analyse d'un échantillon de semences,
- 12 - certificat de semences certifiées,
- 13 - bulletin d'analyse de lot de semences,
- 14 - bulletin d'analyse d'un échantillon de semences,
- 15 - certificat phytosanitaire pour les végétaux et produits végétaux destinés à l'exportation,
- 16 - attestation agricole d'exonération de la TVA pour l'acquisition de polythylène,
- 17 - procès verbal de mise en quarantaine de confiscation ou de destruction de semences et de plants,
- 18 - certificat d'interception de végétaux ou de produits végétaux à l'entrée du territoire,
- 19 - validation de certificats étrangers de semences certifiées,
- 20 - certificat de traitement de semences,
- 21 - bulletin d'origine des plants fruitiers,
- 22 - certificat relatif aux espèces et variétés de semences ou des plants fruitiers autorisés à l'importation,
- 23 - attestation de fumigation,
- 24 - attestation des dégâts suite à des calamités naturelles.

Production animale :

- 1 - laissez-passez de transport des animaux tuberculeux destinés à l'abattage vers un abattoir,
- 2 - laissez passer pour le transport des carcasses et abats à l'abattoir,
- 3 - certificat sanitaire vétérinaire pour les animaux destinés à l'exportation,
- 4 - certificat de salubrité des produits animaux frais réfrigérés ou congelés destinés à l'exportation,
- 5 - certificat de vaccination contre les maladies animales réputées contagieuses
- 6 - certificat sanitaire d'un élevage contrôlé,
- 7 - certificat de réforme d'animaux pour la boucherie,
- 8 - certificat d'un état d'extrême urgence ayant conduit à l'abattage d'un animal hors de l'abattoir,
- 9 - certificat de salubrité de produits alimentaires d'origine animale,
- 10 - certificat de saisie de viandes et d'abats,
- 11 - certificat de destruction de viandes saisies
- 12 - certificat de refoulement d'animaux ou de produits animaux à partir des postes frontaliers de contrôle sanitaire vétérinaire,
- 13 - certificat de destruction de produits animaux impropres à la consommation ou irrécupérable,

14 - certificat de salubrité de produits de la mer destinés à l'exportation,

15 - agrément des établissements de production, conditionnement et exportation de produits de la mer frais ou en conserves,

16 - certificat sanitaire concernant les animaux d'élevage dans le cadre de l'octroi de crédit bancaire,

17 - attestation de conformité des animaux de race pure importés destinés à la reproduction,

18 - autorisation certifiant l'utilisation des reproducteurs chair et ponte importés pour la production des œufs à couvrir,

19 - attestation certifiant l'utilisation des semences animales importées pour l'insémination artificielle.

Pêche et aquaculture :

1 - arrêté d'autorisation d'établissement fixe : pêcherie fixe ou parc d'épuration de coquillage,

2 - arrêté d'autorisation d'établissement fixe : projet d'aquaculture,

3 - décision d'octroi de prêts et de subventions sur le fond spécial de l'encouragement de l'Etat à la pêche,

4 - permis de pêche,

5 - brevet de patron hauturier (patron d'un bateau d'une jauge supérieure à 30 tonnes),

6 - brevet de patron cotier (patron d'un bateau d'une jauge de 30 tonnes au maximum),

7 - certificat de capacité à la pêche (patron d'un bateau d'une jauge de 10 tonnes au minimum),

8 - brevet de mécanicien à la pêche (bateau d'une puissance supérieure à 200 cv)

9 - certificat de motoriste à la pêche (bateau d'une puissance de 200 cv au maximum),

10 - livret professionnel de marin,

11 - carte professionnelle,

12 - autorisation de transport de coquillage.

Ressources hydrauliques :

1 - autorisation de recherche et de prospection des eaux souterraines dans un périmètre de sauvegarde ou d'interdiction (à plus ou moins de 50 m de profondeur),

2 - autorisation de prise d'eau dans les oueds,

3 - autorisation d'extraction de sable dans les oueds,

4 - autorisation d'équipement, d'aménagement ou de remplacement d'un puits de surface dans un périmètre de sauvegarde ou d'interdiction,

5 - autorisation d'occupation temporaire de parcelles du D.P.H,

6 - autorisation de recherche des eaux souterraines ou de création d'un puits de surface (dont la profondeur est supérieure ou inférieure à 50 m) dans un périmètre de sauvegarde ou d'interdiction,

7 - arrêté portant concession pour l'utilisation des eaux souterraines provenant de forages dont la profondeur dépasse les 50 m.

Industries agro-alimentaires :

1 - autorisation pour l'approvisionnement en lait en poudre à utiliser dans l'industrie agro-alimentaire,

2 - arbitrage pour autoriser des opérations d'exportation de produits alimentaires refoulés,

3 - attestation pour exercer l'activité de conserves de fruits et légumes, semi-conserves, poissons et congélation des produits de la mer,

4 - attestation de détermination du taux d'intégration pour les produits destinés à l'exportation,

5 - attestation d'utilisation des camions frigorifiques pour le transport des produits destinés à l'exportation.

Protection des terres agricoles :

1 - autorisation de changement de la vocation agricole d'un terrain,

2 - attestation d'expertise pédologique et d'analyse des sols,

3 - attestation d'expertise pédologique relative à la carte de protection des terres agricoles.

Reconstitution du vignoble :

1 - autorisation de plantation de vigne de cuve,

2 - autorisation de plantation de vigne de cuve en intercalaire avec les oliviers ou les pistachiers,

3 - dérogation de prolongement de la date de validité de l'autorisation de plantation ,

4 - autorisation d'arrachage de la vigne,

5 - laisser passer de la circulation des capsules de garantie.

Promotion des investissements agricoles :

1 - franchise douanière pour les équipements importés par les travailleurs résidents à l'étranger (retour définitif ou sans retour définitif),

2 - liste de matériel ou des équipements approuvés dans le cadre du projet.

Amélioration et la race chevaline :

1 - agrément pour l'utilisation d'un étalon dans les haras privés,

2 - livret signalétique,

3 - certificat d'exportation.

Reforme agraire dans les périmètres publics irrigués :

1 - procès verbal de possession

2 - certificat de main-levée.

Exploitation d'une huilerie :

1 - attestation d'ouverture d'huilerie.

Equipement des ports et de pêche :

1 - autorisation temporaire d'occupation du domaine public portuaire.

Organisation des courses :

1 - qualité de propriétaire de chevaux de courses.

Art. 4. - Les directeurs généraux, les présidents directeurs généraux et les directeurs concernés, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 1995.

Le Ministre de l'Agriculture

M'hamed Ben Rejeb

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DU COMMERCE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 95-420 du 6 mars 1995.

Monsieur Hédi Helioui, inspecteur général des affaires économiques, est maintenu en activité pour une période d'une année à partir du 1er mars 1995.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 95-421 du 6 mars 1995, déclarant d'utilité publique les travaux de réhabilitation de la zone industrielle de Poudrière II.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 94-16 du 31 janvier 1994 relative à l'aménagement et à la maintenance des zones industrielles et notamment son article 11,

Vu le décret n° 94-1635 du 1er août 1994, portant organisation des groupements de maintenance et de gestion dans les zones industrielles et mode de leur constitution et leur gestion,

Vu le décret n° 94-2000 du 26 septembre 1994, portant statuts-types des groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles,

Vu le décret n° 94-2001 du 26 septembre 1994 relatif à la fixation des conditions et des modalités de participation des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles dans les zones industrielles au financement des opérations de maintenance et de gestion dans lesdites zones,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de réhabilitation visés à l'article 2 du présent décret et relatifs à la zone industrielle de Poudrière II délégation de Sfax Ville gouvernorat de Sfax.

Art. 2. - Les travaux de réhabilitation visés à l'article premier du présent décret consistent en :

- réfection et réhabilitation du réseau intérieur de voiries et de la chaussée de la zone,

- curage, réfection et réhabilitation du réseau des eaux usées de la zone,

- curage, réfection et réhabilitation du réseau des eaux pluviales de la zone,

- réfection et réhabilitation du réseau d'éclairage public de la zone,

- réhabilitation des espaces verts de la zone.

Art. 3. - Le financement des travaux de réhabilitation est mis à la charge des occupants, exploitants et propriétaires d'immeubles de la zone en question. Il sera réparti selon le critère de la superficie.

Art. 4. - Les travaux de réhabilitation sont définis, programmés et exécutés conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 94-16 du 31 janvier 1994.

Art. 5. - Les ministres de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'équipement et de l'habitat ainsi que le gouverneur de Sfax sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministre des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne CENT, tel qu'il a été modifié par la loi n° 78-49 du 12 mai 1978, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'Epargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.

Passé ce délai et à défaut d'opération (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

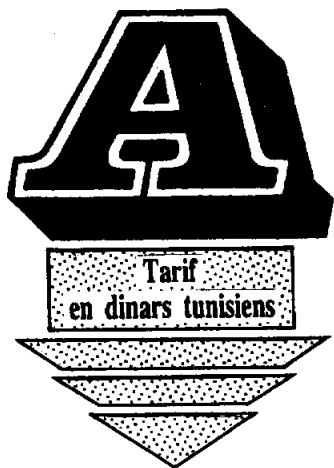
Numéro livret	Noms et prénoms du titulaire	Avoir	Année dépôt
0784930 R	QUERGHU MELIKA BT MOHAMED	3,085	1978
0784950 F	ALI B AHMED B MOHD B BELGACEM	3,666	1978
0784952 H	NACEUR B LAID CHERIF	3,674	1978
0784996 F	AYARI ABDESSALEM	4,891	1978
0785006 S	RIDENE ABDELAZIZ	3,700	1978
0785023 K	KIRIRI BRAHIM B HASSEN	5,709	1978
0785062 C	ZINA OUERTANI V AHMED MAAROUFI	7,263	1978
0785071 M	HMIDA KALTHOUM	8,995	1978
0785089 G	ALI BEN MHAMED DABBAR	3,314	1978
0785096 P	MONGI B SADOUK B BELGACEM	3,924	1978
0785129 A	ABDESSATTAR MECHRAOUI	4,641	1978
0785132 D	MOHAMED BOUSNINA	24,532	1978
0785156 U	SALEM B HASSEN KROUMA	3,388	1978
0785162 L	MOHAMED MONCEF B CHINI	3,265	1978
0785193 V	EL INOUBLI MOHD B LAZAAR B MOHAME	3,260	1978
0785233 N	MOHAMED NACEUR AYARI	3,206	1978
0785255 M	RAFAA EL ALJ F MOHAMED BERRAHIMA	6,251	1978
0785260 T	BOURBIA MEHREZ BEN OTHMAN	6,447	1978
0785263 W	HEDI B MOHAMED BEN HAMADI	3,909	1978
0785285 Y	MOHAMED KILANI FAKRAOUI	19,977	1978
0785291 Z	LUTFI GHOMRASSI	15,588	1978
0785310 X	AMRI ABDELLAZIZ B HASSOUNA	6,842	1978
0785317 E	ADDELHAMID B MOHAMED BAHROUNI	6,599	1978
0785328 S	TABASSI MOHAMED RACHED	3,374	1978
0785333 X	FERCHICHI ABDELHAMID	3,177	1978
0785336 A	JABALLAH MOHAMED ALI	4,007	1978
0785337 B	MAAROUFI RACHID	3,099	1978
0785344 J	ADDELHAMID EL AIDI	4,004	1978
0785350 R	AMOR B SALAH B TAIEB B ABDALLAH	3,356	1978
0785359 A	ALI B MOHAMED MABROUK HATAY	3,410	1978
0785362 D	HABIB BAATOUT	3,125	1978
0785365 G	ALLOUCHI EL AZIZ B HASSOUNA	3,973	1978
0785394 U	BOUCHNAK FATHI	6,053	1978
0785412 H	MUHSAN EL KHAOUAR	3,518	1978
0785438 L	BEJAQUI MOHAMED	3,075	1978
0785440 N	SASSI ABDERRAZAK	3,460	1978
0785443 S	FERJANI OMRAN B MOHAMED	3,310	1978
0785459 J	MOHAMED TLILI	4,336	1978
0785460 K	SADOK LAKTI	3,391	1978
0785461 L	MUSTAPHA MESSAOUDI	3,666	1978
0785481 H	SAIDI HAYET F TIJANI SAIDI	17,309	1978
0785503 G	ALAYET MEKKI	10,408	1978
0785510 P	HEDI B MOHAMED CHAFFAI	3,737	1978
0785531 M	LANDOULSI MAHMOUD	5,995	1978
0785598 K	AHMED B SAID MARZOUGUI	5,129	1978
0785624 N	SAADIA SASSI	10,282	1978
0785649 R	EL JEBALI ABDALLAH B SALEM	3,946	1978
0785653 V	KHELALFA LATIFA	3,617	1978
0785654 W	MOHD B TAHAR BOUGHALMI	3,754	1978
0785657 Z	KLAHCHI MOHAMED TAHAR	4,398	1978

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 18 mars 1995*



Année 1995

BONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

Frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

Frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

*Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434 211 ou de
l'un des bureaux de vente ci-après :*

- **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon, tél. : 349.637
- **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat, tél. : (03) 225 495
- **3000 - Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 0,5, tél. : (04) 236 750

*Le règlement de paiement se fera par espèces ou
par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
dans l'un des comptes courants ci-après :*

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.A. : Tunis 0100 11500 6046 W
U.I.B. : Agence Afrique 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 24.3387
Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. (Mégrine) : 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) : 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar

Traduction française : 0,700 dinar